

0040925-05.2011.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jorge Bispo do Nascimento

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Jorge Bispo do Nascimento, qualificado à fl. 153, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de janeiro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

0040925-05.2011.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0040925-05.2011.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jorge Bispo do Nascimento

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Jorge Bispo do Nascimento, qualificado à fl. 153, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de janeiro de 2011, por volta das 06 horas e 50 minutos, no interior de

estabelecimento prisional localizado na Avenida Noel Nutels, nº 100, Vargem Grande, São Paulo, guardava, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, seis porções de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 5,5g, substância entorpecente e que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, na data do ocorrido, agentes penitenciários que realizavam uma "blitz" de rotina no Pavilhão B, cela 51, do respectivo estabelecimento prisional, encontraram, dentro de um colchão, seis porções de tetrahydrocannabinol. Diante disso, informalmente, o réu confessou a posse da substância.

Contudo, após apurações, o réu mencionou formalmente que não era usuário de entorpecentes e que a substância não era sua. Desta feita, a atitude do réu revelou, indiretamente, que guardava a droga para terceiros, fato este que se enquadra como traficância.

Denúncia recebida em 07 de novembro de 2014, processo suspenso com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 207). Citado o réu (fl. 260), revogada a suspensão do processo (fl. 401), retomando o curso prescricional e processual, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fls. 263/266), seguindo-se a audiência de instrução, para a qual o réu foi intimado quando permanecia preso por outro processo (fls. 408 e 425), sendo decretada a revelia.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de exibição e apreensão às fls. 11/12.

Laudo de exame químico-toxicológico de fls. 13/14 indica peso líquido total de 5,5 gramas para o entorpecente. Resultou positivo para Cannabis sativa L e evidenciou-se a presença de tetrahydrocannabinol.

Em fase inquisitiva, os agentes de segurança penitenciária André Sancha Spadafora e Gaston Esteban Farias Droguett relataram que, na data do ocorrido, realizavam uma "blitz" de rotina, e na cela 51 do Pavilhão B, encontraram em um colchão seis invólucros de substância esverdeada, aparentando ser maconha. Imediatamente os entregou ao diretor de Serviço do Núcleo de Segurança do Turno I, e ao perguntar aos detentos da referida cela a quem a substância pertencia, o réu apresentou-se como proprietário. Em seguida, o réu foi encaminhado para uma cela individual. O réu, interrogado na fase extrajudicial, relatou que ficou preso na cela 51 da Penitenciária de Parelheiros no ano de 2011, e durante uma revista na referida cela, encontraram algumas porções de maconha. Informou que na cela tinha em torno de 22 presos, e naquele dia era dia de "faxina". Disse que foi o único que permaneceu no interior da cela para revista, e como o proprietário da substância não se apresentou, a responsabilidade ficou para o "faxina", ou seja, o réu. A substância foi encontrada no meio de alguns colchões, contudo, alegou que nunca foi usuário de entorpecentes e tampouco os comercializava.

Em audiência de instrução, as testemunhas não se recordaram dos fatos.

Gaston Esteban Farias Droguett, agente penitenciário, não se recordou dos fatos, e relatou que sempre que é feita vistoria dentro de uma cela, permanece um preso, e no momento em que algo de ilícito é encontrado, o responsável costuma se apresentar.

André Sancha Spadafora, agente penitenciário, não se recordou dos fatos, mas relatou que, em regra, sempre que algo ilícito é encontrado na cela, procurava identificar quem ocupava o espaço onde o objeto havia sido recolhido, e então, o preso responsável costumava apresentar-se.

Não foram reproduzidas as provas obtidas na fase extrajudicial, para efeitos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Acolhida a tese comum do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Julgo improcedente a ação penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ao trânsito em julgado, archive-se.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se.

São Paulo, 5 de agosto de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA